Année universitaire 2025-26

PREMIÈRE ANNÉE LICENCE DROIT

INTRODUCTION AU DROIT PUBLIC

Semestre 1

Cours de Monsieur le Professeur J. Viguier

Dossier n° 4 : L'état-Nation

Travail à réaliser
Sujet : Commentaire de texte : Vous commenterez les extraits du texte de Maurice Hauriou (document 5)

Documents :
- Article du Professeur J. VIGUIER, «L'idée de nation a-telle jamais cessé d'être d'actualité, », in Mélanges Pierre VELLAS, « Recherches et réalisations », Edi- tions PEDONE, 1995, p. 259 à 275 (**à rechercher en bibliothèque**)
- extrait du site de l'UNESCO http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/
- « L'Etat nation serait-il un modèle dépassé ? » https://www.telerama.fr/idees/dans-quel- etat-errons-nous,128495.php

Ernest Renan, « Qu'est-ce qu'une nation ? », Conférence réalisée à la Sorbonne, 11 mars 1882
- Monique Chemillier-Gendreau, « Le concept de souveraineté a-t-il encore un avenir ? », Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, septembre-octobre 2014, n° 5, p. 1283-1309 (extraits)

- A commenter : extraits du précis de droit constitutionnel de Maurice Hauriou

Mots clés : Etat, peuple, nation, conception objective / subjective, souveraineté, re- présentation, Etat-Nation, Crise du modèle de l'Etat-Nation, nationalisme

Document [1] - L'Etat-Nation
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/international- migration/ glossary/nation-state/

L'**état-nation** est un domaine dans lequel les frontières culturelles se confondent aux frontières politiques. L'idéal de l'état-nation est que l'état incorpore les personnes d'un même socle ethnique et culturel. Cependant, la plupart des états sont polyethniques. Ainsi, l'état-nation « existerait si presque tous les membres d'une seule nation était organisés en un seul état, sans autre communautés nationales présentes. Bien que le terme soit souvent usité, de telles entités n'existent pas ».

La nation comme nous la pensons aujourd'hui est un produit du 19ème siècle. Depuis les temps modernes, la nation est reconnue comme « la » communauté politique qui assure la légitimité d'un état sur son territoire, et qui transforme l'état en état de tous les citoyens. La notion d'état-nation insiste sur cette nouvelle alliance entre nation et état. La nationalité est censée lier le citoyen à l'état et aux avantages des politiques sociales de l'Etat Providence. 1

Apres la première guerre mondiale, le principe du "droit des peuples à disposer d'eux-mêmes" était souvent utilisé par les juristes internationaux, les gouvernements nationaux et leurs opposants. La demande que le peuple doive se gouverner lui-même a été assimilée à la demande que les nations doivent décider de leur propre destin.

Il s'en est suivi que l'état et la nation en sont arrivés à signifier la même chose et ont commencé à être utilisés de façon interchangeable. Le terme « national » est en arrivé à signifier tout ce qui est conduit et régulé par l'état. Aujourd'hui,2 l'idée est que les nations devraient être représentées à l'intérieur d'un territoire défini.

Cependant, l'idée d'état-nation devient problématique car l'état n'est plus considéré comme le principal refuge de la culture nationale. La[3] crise de l'état -nation se rapporte à la séparation entre état et nation. Les identités sociales, et en particulier la culture nationale, peuvent se réaffirmer de multiples façons car l'état s'affranchit de plus en plus de ses fonctions traditionnelles. En[4] Europe de l'ouest, la crise identitaire nationale est liée à la montée du nouveau nationalisme qui opère à différents niveaux, allant de la xénophobie aux formes plus modérées de nationalisme culturel. Ce nou veau nationalisme se développe davantage contre les immigrés que contre les autres nations ; il est moins motivé par des notions de supériorité culturelle que par les implications que le multiculturalisme a sur l'état providence. Ainsi, un grand défi qui se pose à l'état démocratique multiculturel est celui de trouver les moyens de préserver le lien entre citoyenneté sociale et multiculturalisme. Sans la citoyenneté, le multiculturalisme sera critiqué par les nationalismes qui pointent du doigt les in- sécurités sociales.

---

[1] Smelser, N. J. and Baltes, P. B. (eds.) 2001. International Encyclopaedia of the Social and Beha- vioural Sciences. Vol. 15. Elsevier. Oxford Science Ltd. [2] Smelser, N. J. 1994. Sociology. UNESCO. Blackwell. UK.

Document 2 - L'Etat-nation serait-il un modèle dépassé ? Michel Abescat (29/06/2015) - TELERAMA

Les frontières gommées, la démocratie diluée, l'intérêt général menacé... les Etats-nations n'en mènent pas large face à la globalisation. Au point de bientôt disparaître ?

« L'Etat-nation est devenu un cadre obsolète », déclarait sans ambages le sociologue Albert Ogien, dans un récent entretien à *Télérama. « Les élites au pouvoir le savent bien, elles se sont mondiali- sées depuis longtemps. Les frontières des Etats n'ont plus de sens quand le capital n'a plus de li- mites, quand la finance s'est autonomisée, quand la libre circulation est devenue la norme, quand les entreprises sont multinationales »,* poursuivait-il, établissant d'emblée un lien entre mutations de l'Etat et du capitalisme.

Les élites ne sont pas les seules à sentir ce déclin de l'Etat. Aujourd'hui, la crise du système représentatif, la montée de l'abstention aux élections traduisent un constat général d'impuissance des politiques et donc de l'Etat. L'Etat-nation, né sous l'absolutisme, démocratiquement constitué en Eu- rope depuis le XIXe siècle, serait-il un modèle dépassé ? Et où trouver les nouvelles formes institutionnelles de régulation et de démocratie s'il est en si piteux état ?

Sur le plan du diagnostic, il n'y a guère de doute : c'est plus qu'une grosse fatigue, tous les spécialistes sont d'accord là-dessus. Avec la mondialisation, l'Etat perd *« à la fois de sa signification et de sa capacité »,* pour reprendre les termes de Bertrand Badie, professeur à Sciences-Po. *« Le monde qui s'est constitué à partir de la Renaissance reposait tout entier sur la compétition d'Etats-nations qui étaient de poids à peu près égal, de culture semblable et vivaient dans une sorte de perpétuelle association-rivalité. La guerre a ainsi contribué à asseoir ces Etats dans leurs territoires et leurs souverainetés. »*

"Aujourd'hui, le territoire ne fait plus sens, parce qu'il n'est plus un obstacle, ni un support aux échanges entre les individus."

Aujourd'hui, tout a changé. La globalisation a remplacé *« la logique de souveraineté par celle d'interdépendance »,* les frontières ont perdu une grande partie de leur sens, *« le marché mondial venant se superposer et bientôt se substituer à la géographie des Etats »*. Or ceux-ci sont un phé- nomène essentiellement territorial. *« Aujourd'hui, le territoire ne fait plus sens,* poursuit Bertrand Badie, *parce qu'il n'est plus un obstacle, ni un support aux échanges entre les individus. »*

Pour l'anthropologue Marc Abélès, notre époque est ainsi caractérisée par des phénomènes de circu- lation intenses : celle des marchandises, de la finance, de l'information, ou encore des populations à travers les migrations. Le problème de l'Etat-nation, c'est qu'il n'arrive plus à maîtriser ces flux. Que peut-il faire seul face aux problèmes liés aux migrations, aux déséquilibres économiques mondiaux, ou confronté à des questions aussi vastes que le dérèglement climatique et les menaces sur l'enviro- nnement ?

De nouveaux types de citoyenneté émergent

Contraint par l'adversité, serré dans un costume de plus en plus étriqué, l'Etat doit en rabattre à tous les niveaux. Désormais détenteurs d'identités multiples, sociale, économique, religieuse, les ci- toyens tendent à lui échapper, ces nouvelles formes d'identification relativisant l'allégeance directe

de l'individu à l'Etat. De nouveaux types de citoyenneté émergent ainsi à travers les mouvements altermondialistes ou l'écologie politique.

Comme le note le sociologue Christian Laval, *« les institutions publiques produisent la France, produisent les Français, cette étrange réalité politique et culturelle qu'est une nation. Mais on voit se produire des phénomènes que certains, comme le sociologue allemand Ulrich Beck, ont appelé des processus de cosmopolitisation, c'est-à-dire des phénomènes d'hybridation, de pluralisation des identités. Les gens ne sont pas seulement français, ils sont plus que français, autres que français,*

d'autant plus qu'ils sont bien insérés socialement et disposent d'atouts culturels. »

Transferts de compétences

Les individus ne sont pas seuls à s'autonomiser. C'est également le fait des acteurs économiques et financiers, comme le souligne le professeur de sciences économiques François Morin dans un essai passionnant, *L'Hydre mondiale,* sur le pouvoir de *« l'oligopole bancaire »* : auparavant, c'étaient les Etats qui géraient taux de change et taux d'intérêt. Aujourd'hui, c'est un oligopole de banques pri- vées qui s'en charge. Tant pis pour l'intérêt général !

Limités, contournés, les Etats ont dû s'adapter et consentir de substantiels transferts de compétences. Leurs pouvoirs se sont réduits comme peau de chagrin, grignotés par le haut et par le bas. Au niveau supranational, les Etats de l'Union européenne, par exemple, ont abandonné l'essentiel de leurs prérogatives en matière de politique économique et budgétaire. Tant pis pour la démocratie ! Au niveau infranational, ils ont cherché, sous la pression des intéressés, à promouvoir des formes d'autonomie régionale.

“la prolifération de petites nations multiplierait les comportements égoïstes comme le dumping social ou fiscal”

Avec le risque de la fragmentation, comme s'en inquiète l'économiste Laurent Davezies dans un livre au titre explicite, *Le Nouvel Egoïsme territorial*. D'autant plus que si, historiquement, les revendications d'indépendance étaient le fait des régions pauvres, qui s'estimaient perdantes dans le jeu de l'intégration nationale, *« depuis une vingtaine d'années, avec la mondialisation et la mise en compétition généralisée des territoires, elles viennent des régions riches, comme la Catalogne, l'Ecosse ou le nord de l'Italie. Les conséquences,* prévient-il, *seraient catastrophiques en termes de redistribution et de solidarité. On entrerait alors dans un système compliqué et dangereux de prolifération de petites nations qui multiplierait les comportements égoïstes comme le dumping social ou fiscal. »*

« C'est grave, docteur ? » Oui, répondent les spécialistes. Au point que l'Etat serait devenu une forme obsolète ? Les avis divergent. Pour Marc Abélès, dont le livre porte un titre en forme de manifeste *(Penser au-delà de l'Etat),* c'est évident. *« Interdépendance et interconnexion sont devenues l'alpha et l'oméga des logiques qui dominent la planète. A chaque fois qu'un problème se pose, nous voilà contraints de chercher des solutions au plan supra- ou trans-national. Il est urgent de sortir de cet imaginaire des années 1960, arrimé à une territorialité, encadré par des frontières. On voit bien que les questions liées au terrorisme, au développement économique, aux questions financières, ne sont pas assignables à un lieu. Elles portent une part de localité mais en interdépendance avec la globalité. »*

L'Etat-nation, une idée jeune

Pour Laurent Davezies, au contraire, l'Etat-nation est une idée jeune, dont la forme moderne ne remonte qu'au début du XXe siècle, liée à l'expansion de la social-démocratie. *« A quoi sert-il ? A mettre en œuvre des dispositifs qui sont utiles au plus grand nombre, par des mécanismes de mutua-*

lisation et de redistribution, l'éducation publique, la sécurité publique, et toutes les politiques qui permettent de lutter contre les inégalités. C'est tout sauf ringard ! »

Voila la question qui fâche et divise la gauche : l'Etat est-il un rempart contre les excès du néolibéralisme ? Certains soutiennent que le cadre national est le seul qui donne prise, parce qu'il y a encore un Etat qui peut agir ; d'autres défendent la nécessité d'une action solidaire internationale, impérative face aux pouvoirs économiques et financiers eux-mêmes internationalisés. D'autant plus, note Christian Laval, que l'Etat, loin d'être une victime de l'expansion du marché, en a au contraire favorisé le développement. *« Il a changé de fonction. Il était le garant de l'indépendance nationale, administrant un territoire et une population, il était devenu la grande agence de redistribution en faveur de la croissance et d'une certaine égalisation des conditions de vie. Avec le néolibéralisme, il participe à la construction de l'espace économique mondialisé en contraignant ses populations aux logiques de compétitivité et de concurrence : réduction des droits sociaux, réformes du marché du travail, etc. »*

Développer le multilatéralisme

Il serait pourtant prématuré de rédiger nécrologie et faire-part. Même affaibli, l'Etat exerce toujours ses fonctions, des formes de régulation, de production juridique, dans de nombreux domaines où il garde sa légitimité et son efficacité : l'éducation, la santé, les transports. Il dispose d'autre part de la justice, de la police, de l'armée. Mais il va probablement devenir un niveau parmi d'autres de gouvernance et de démocratie.

Pour Bertrand Badie, ce qu'il faut développer pour l'instant, c'est le multilatéralisme, c'est-à-dire l'organisation interétatique. A la fois global et social, car la mondialisation est porteuse de graves inégalités. *« Le multilatéralisme doit être un peu moins obsédé par les questions géostratégiques classiques et plus porté à interroger les questions sociales internationales. Et s'il devient social, les Etats n'en seront plus les acteurs uniques. Il faudra y associer les ONG, les syndicats, les réseaux associatifs, les collectivités locales. »*

Des fédérations de communs à tous les niveaux

Dans son livre *Commun*, écrit avec le philosophe Pierre Dardot, Christian Laval met en avant le retour du citoyen actif, impliqué dans tous les domaines de la vie quotidienne, logement, santé, éduca- tion, énergie. Les deux auteurs montrent comment ce mouvement du « commun », érigé en principe politique selon lequel les participants établissent eux-mêmes leurs règles de fonctionnement, peut devenir une alternative aux systèmes représentatifs actuels. Ils imaginent des fédérations de com- muns à tous les niveaux, jusqu'à l'échelle mondiale. *« Nous espérons,* précise Christian Laval, *que des juristes, des politiques, des associations se saisissent de cette idée pour inventer, envisager quelles pourraient être les institutions les plus viables. C'est ainsi que se créent des mondes poli- tiques nouveaux. »*

Dans un tel cadre, l'Etat et les administrations, les collectivités locales, les grandes métropoles, seraient pris dans un ensemble d'interdépendances et d'interactions, échangeant expériences et réflexions. *« Le système serait plus fluide et la question de la spécificité nationale, de plus en plus transgressée »*, note Marc Abélès, qui parie lui aussi sur l'élargissement de l'imaginaire citoyen. Les nouvelles manières de considérer la démocratie que l'on a vues à l'œuvre récemment, partout dans le monde, dans les mouvements de protestation, rassemblements ou occupations de place, pourraient ainsi préfigurer les formes que prendront demain la politique et ses institutions. L'Etat n'est pas mort, il faut le réinventer.

Document 3 : Ernest Renan, « Qu'est-ce qu'une nation ? », Conférence réalisée à la Sorbonne, 11 mars 1882.

Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs ; l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis. L'homme, Mes- sieurs, ne s'improvise pas. La nation, comme l'individu, est l'aboutissant d'un long passé d'efforts, de sacrifices et de dévouements. Le culte des ancêtres est de tous le plus légitime ; les ancêtres nous ont faits ce que nous sommes. Un passé héroïque, des grands hommes, de la gloire (j'entends de la véritable), voilà le capital social sur lequel on assied une idée nationale. Avoir des gloires com- munes dans le passé, une volonté commune dans le présent ; avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà les conditions essentielles pour être un peuple. On aime en proportion des sacrifices qu'on a consentis, des maux qu'on a soufferts. On aime la maison qu'on a bâtie et qu'on transmet. Le chant spartiate : «Nous sommes ce que vous fûtes ; nous serons ce que vous êtes» est dans sa simplicité l'hymne abrégé de toute patrie.

Dans le passé, un héritage de gloire et de regrets à partager, dans l'avenir un même programme à réaliser ; avoir souffert, joui, espéré ensemble, voilà ce qui vaut mieux que des douanes communes et des frontières conformes aux idées stratégiques ; voilà ce que l'on comprend malgré les diversités de race et de langue. Je disais tout à l'heure : «avoir souffert ensemble» ; oui, la souffrance en com- mun unit plus que la joie. En fait de souvenirs nationaux, les deuils valent mieux que les triomphes, car ils imposent des devoirs, ils commandent l'effort en commun.
Une nation est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on est disposé à faire encore. Elle suppose un passé ; elle se résume pourtant dans le pré- sent par un fait tangible : le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie com- mune. L'existence d'une nation est (pardonnez-moi cette métaphore) un plébiscite de tous les jours, comme l'existence de l'individu est une affirmation perpétuelle de vie. Oh ! je le sais, cela est moins métaphysique que le droit divin, moins brutal que le droit prétendu historique. Dans l'ordre d'idées que je vous soumets, une nation n'a pas plus qu'un roi le droit de dire à une province : «Tu m'appar- tiens, je te prends». Une province, pour nous, ce sont ses habitants ; si quelqu'un en cette affaire a droit d'être consulté, c'est l'habitant. Une nation n'a jamais un véritable intérêt à s'annexer ou à rete- nir un pays malgré lui. Le voeu des nations est, en définitive, le seul critérium légitime, celui auquel il faut toujours en revenir.

Nous avons chassé de la politique les abstractions métaphysiques et théologiques. Que reste-t- il, après cela ? Il reste l'homme, ses désirs, ses besoins. La sécession, me direz-vous, et, à la longue, l'émiettement des nations sont la conséquence d'un système qui met ces vieux organismes à la merci de volontés souvent peu éclairées. Il est clair qu'en pareille matière aucun principe ne doit être poussé à l'excès. Les vérités de cet ordre ne sont applicables que dans leur ensemble et d'une façon très générale. Les volontés humaines changent ; mais qu'est-ce qui ne change pas ici-bas ? Les na- tions ne sont pas quelque chose d'éternel. Elles ont commencé, elles finiront. La confédération eu- ropéenne, probablement, les remplacera. Mais telle n'est pas la loi du siècle où nous vivons. À l'heure présente, l'existence des nations est bonne, nécessaire même. Leur existence est la garantie de la liberté, qui serait perdue si le monde n'avait qu'une loi et qu'un maître.

Par leurs facultés diverses, souvent opposées, les nations servent à l'oeuvre commune de la civilisa- tion ; toutes apportent une note à ce grand concert de l'humanité, qui, en somme, est la plus haute réalité idéale que nous atteignions. Isolées, elles ont leurs parties faibles. Je me dis souvent qu'un individu qui aurait les défauts tenus chez les nations pour des qualités, qui se nourrirait de vaine gloire ; qui serait à ce point jaloux, égoïste, querelleur ; qui ne pourrait rien supporter sans dégainer, serait le plus insupportable des hommes. Mais toutes ces dissonances de détail disparaissent dans l'ensemble. Pauvre humanité, que tu as souffert ! que d'épreuves t'attendent encore ! Puisse l'esprit de sagesse te guider pour te préserver des innombrables dangers dont ta route est semée !

Je me résume, Messieurs. L'homme n'est esclave ni de sa race, ni de sa langue, ni de sa religion, ni du cours des fleuves, ni de la direction des chaînes de montagnes. Une grande agrégation d'hommes, saine d'esprit et chaude de coeur, crée une conscience morale qui s'appelle une nation. Tant que cette conscience morale prouve sa force par les sacrifices qu'exige l'abdication de l'individu au profit d'une communauté, elle est légitime, elle a le droit d'exister. Si des doutes s'élèvent sur ses frontières, consultez les populations disputées. Elles ont bien le droit d'avoir un avis dans la question. Voilà qui fera sourire les transcendants de la politique, ces infaillibles qui passent leur vie à se tromper et qui, du haut de leurs principes supérieurs, prennent en pitié notre terre à terre. «Consulter les populations, fi donc ! quelle naïveté ! Voilà bien ces chétives idées françaises qui prétendent remplacer la diplomatie et la guerre par des moyens d'une simplicité enfantine». - Attendons, Mes- sieurs ; laissons passer le règne des transcendants ; sachons subir le dédain des forts. Peut-être, après bien des tâtonnements infructueux, reviendra-t-on à nos modestes solutions empiriques. Le moyen d'avoir raison dans l'avenir est, à certaines heures, de savoir se résigner à être démodé.

Document 4 : Monique Chemillier-Gendreau, « Le concept de souveraineté a-t-il encore un avenir ? », Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, septembre-octobre 2014, n° 5, p. 1283-1309.

Bien qu'elle soit posée par certains auteurs depuis quelques années, la question qui sert d'intitulé à cette réflexion reste de nature provocante tant la pensée de l'État est arrimée à la notion de souve- raineté, comme l'est aussi celle du droit, qu'il s'agisse des droits internes ou du droit international. En effet, l'État puiserait son autorité dans le fait qu'il a la qualité de « souverain » et le droit tirerait la sienne de celle de l'État. De plus, à la suite d'une évolution accélérée par la création des Nations unies, l'État souverain est devenu la figure universelle de l'organisation politique des sociétés et la source du droit. Dissocier l'État de la souveraineté, le considérer comme un échelon parmi d'autres des communautés politiques que constituent les humains, peut alors sembler impossible. D'où vien- drait l'autorité de la norme juridique interne si elle ne trouvait plus sa source dans cette souveraine- té dont on a coiffé le peuple pour la rendre moins abstraite, ce qui permet d'édicter la loi en son nom et de rendre la justice sur les mêmes bases? Quant à la norme internationale que l'on devrait dire plutôt interétatique, sa justification viendrait des volontés convergentes des États. Alors la cen- tralité altière de l'État, qui surplombe ainsi les sociétés depuis plusieurs siècles, fait oublier que le droit est né dans la profondeur des temps sous la forme de la coutume juridique, elle-même issue de la pratique des populations et que toutes les sociétés ne sont pas nécessairement organisées en États.

Document 5 : Extraits à commenter : Maurice Hauriou, Précis du droit constitutionnel, 2éme édition.

(…) La communauté nationale et le sentiment de l'unité de la nation. —La formation de la communauté spirituelle sera le résultat d'un long travail de réflexion, de ce que Michelet appelle magnifiquement « un travail de soi pour soi » accompli par « la grande âme » de la nation en formation ». Ce travail sera celui d'une pensée commune, d'une volonté commune, d'un sentiment commun. La pensée qui vient à chacun est que la nation constitue un milieu de vie dans lequel il fait bon vivre. La volonté qui vient à chacun, c'est qu'on veut vivre ensemble dans ce milieu. Le sentiment qui vient à chacun, c'est l'amour de ce milieu national qui prend le nom de patrie.

On pense bien que, pendant les longs siècles que dure la formation des nations, les populations ne restent pas sans une organisation sociale. […]

—Le mouvement de communion nationale engendre à son tour une communauté d'intérêts. C'est-à-dire que les nationaux sont prêts à mettre en commun des apports pour obtenir des résultats ; ils sont prêts à consentir des sacrifices en commun pour la cause commune, des sacrifices en efforts et en dévouement d'abord, en argent et en biens ensuite ; prêts à faire bataille ou insurrection commune, et aussi bourse commune jusqu'à un certain point. Ceci est important, car c'est le principe même du consentement à l'impôt ; la bourse commune est antérieure à l'organisation du gouvernement de l'Etat, et c'est pourquoi celui-ci, à ses débuts, tout au moins, reconnaît devoir demander à ses sujets le consentement aux nouveaux impôts.

C'est de cette communauté nationale que jaillira un jour l'idée de l'organisation d'un gouvernement étatique qui exprimera la force de l'union et réalisera les destinées de la nation dont il sera le Verbe.[…]

Au total, comme organisme politique, la nation est larvaire, seule sa métamorphe en Etat centralisé en fera un être parfait ; son individualité est passive, elle ne réagit pas sur les nationaux d'une façon formelle ; la personnalité raisonnable, active, puissante, que cette individualité amorphe est susceptible d'engendrer, c'est seulement l'organisation de l'Etat qui la fera jaillir. (…)